

ที่ สม ๐๗๐๑/๘๓

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖-๗
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอแนะ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหามลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๖ เป็นต้นมา และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ในการนี้ กสม. จึงขอกราบเรียนความเป็นมา สถานการณ์ปัญหาและการดำเนินการของภาครัฐ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ปัญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ ๗๖ ได้มีข้อมติที่ ๗๖/๓๐๐ รับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน (right to a clean, healthy and sustainable environment) เป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง และเรียกร้องให้รัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมมือกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

๑.๒ สถานการณ์มลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) มีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายปี และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนับแต่ต้นปี ๒๕๖๖ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน และต่อเศรษฐกิจโดยรวม จากการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศสะสม ๒.๖๔ ล้านคน โดย ๓ อันดับแรกอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง

๑.๓ กสม. เห็นว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศข้างต้นมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง และควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติ

/ในการประชุม...

ในการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ ให้มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

๒. สถานการณ์ปัญหาและการดำเนินการของภาครัฐ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงกำหนดนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด (zero burning) และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการและควบคุมการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน อย่างไรก็ตาม จากการจัดประชุมรับฟังความเห็นพบว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคดังนี้

๒.๑ การติดตามและควบคุมคุณภาพอากาศและจุดความร้อน (hotspot) ยังไม่มีการนำข้อมูลของชุมชนที่ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ไปพิจารณาในการอนุญาตให้เผาในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งยังขาดการรวบรวมและประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม เปรียบเทียบและประเมินแนวโน้มหรือแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ การถ่ายโอนหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างทั่วถึง

๒.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ โดยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ใช้แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ในส่วน อปท. ระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคลังของแต่ละจังหวัด ทำให้การเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างในภารกิจล่าช้าและไม่ตอบสนองสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

๒.๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่โดยมีเป้าหมาย ๒ ส่วนหลักคือ การลดจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและการลดจุดความร้อน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ

๓. ข้อเสนอแนะ

กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนควรสอดคล้องกับสถานการณ์ในเชิงพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระหว่างจังหวัด และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๓.๑ ให้ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์ไปยัง อปท. และดำเนินการขจัดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้ อปท. สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ปรับปรุงกระบวนการการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับภารกิจป้องกันและ

/ควบคุม...

ควบคุมไฟป่าที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ ทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด โดยพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศที่คำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่และความจำเป็นของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดการและควบคุมการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้สะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

๓.๓ พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน (common indicator) เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และสะท้อนกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายหรือความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้ อาทิ

๓.๓.๑ ด้านกฎหมายและนโยบาย เช่น การปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบายไปยังระดับพื้นที่ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหา การจัดทำงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน เป็นต้น

๓.๓.๒ ด้านกระบวนการ เช่น การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยัง อปท. การสร้างความร่วมมือ การสื่อสารทำความเข้าใจ การเพิ่มจำนวนเครือข่ายแก้ไขปัญหา การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร เป็นต้น

๓.๓.๓ ด้านผลลัพธ์ เช่น การพัฒนาและประเมินผลการนำเข้าข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ การแสดงจุดความร้อน จุดเผาไหม้ สัดส่วนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าหรือไฟในพื้นที่เกษตรกรรม จำนวนวันหรือช่วงเวลาที่ค่ามาตรฐาน PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์เตือนภัยหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ลดลง หรือจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจของแต่ละพื้นที่ลดลง จำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์)
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๙๘ (ศรัทธาวุฒิ)
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ evaluation@nhrc.or.th

ข้อเสนอแนะ
กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหามลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน[๑] และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการมลภาวะทางอากาศ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖[๒] และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖[๓] ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และเครือข่ายนักวิชาการ ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา นำเสนอข้อมูลความคิดเห็น รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือไฟในเขตป่าและพื้นที่เกษตรกรรม การลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนวทางการกำหนดกรอบตัวชี้วัดหรือมาตรฐานในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ เพื่อ กสม. ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอแนะมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อมา ในการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กสม. ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชน

เป็นที่ยอมรับมานานว่าสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สหประชาชาติ โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ได้รับรองอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน (right to a clean, healthy and sustainable environment) เป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าการปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมีส่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

/และทำให้...

---

[๑] ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา.

[๒] ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงบประมาณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ (กรมป่าไม้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.

[๓] ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาลมหายใจภาคเหนือ ผู้แทนสภาลมหายใจใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.

และทำให้บุคคลได้รับสิทธิต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต สิทธิที่จะมีสุขภาพที่ดี สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ และสิทธิในอาหาร ที่อยู่อาศัย น้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยได้ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรเปราะบาง เช่น ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและเด็กหญิง เป็นต้น ในขณะเดียวกันการใช้สิทธิมนุษยชน อาทิ สิทธิในการแสวงหา รับและส่งข้อมูล สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิผล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้ยืนยันถึงพันธกรณีของรัฐในการเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพันธกรณีในการมีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อมา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีข้อมติยืนยันว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืนเป็นสิทธิมนุษยชน[๔]

๒. สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ

สถานการณ์มลภาวะทางอากาศของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ Particulate Matter (PM 2.5) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศต่อเนื่องมาหลายปีอันเป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคคมนาคมซึ่งล้วนสร้างมลภาวะทางอากาศทั้งสิ้น โดยปัญหามักมีความรุนแรงในช่วงฤดูแล้งและบางพื้นที่มักประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งมีปริมาณฝุ่นละอองเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศต่อเนื่องหลายปี สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ฝุ่นควันเคลื่อนตัวเป็นมลภาวะทางอากาศข้ามพรมแดน การเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจเอกชนส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก ทำให้มีพื้นที่เกษตรและการบุกรุกป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีรายงานว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ ๗ ล้านไร่ โดย ๔.๕ ล้านไร่อยู่ในภาคเหนือ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเพื่อส่งออกให้แก่ภาคธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร[๕] สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จากการสำรวจข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศรวมทั้งสิ้น ๒,๖๔๘,๒๔๓ คน จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรายและลำปาง ตามลำดับ โรคที่เกิดจากมลพิษ

/ทางอากาศ...

---

[๔] ข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติที่ ๔๘/๑๓ และข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ ๗๖/๓๐๐.

[๕] จาก *ไขปริศนาฝุ่นควัน-ไฟป่าภาคเหนือมาจากไหน ทำไมค่าฝุ่น PM 2.5 ถึงติดอันดับโลกมานานหลายปี*, โดย thestandard, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖. สืบค้นจาก https://thestandard.co/northern-bush-fire-mystery/ และ *สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ*, โดย holismedicare, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖. สืบค้นจาก https://www.holismedicare.com/content/4929

ทางอากาศในพื้นที่ ๕ อันดับแรก ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตาอักเสบ อาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง[๖] เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ มีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจำนวน ๙,๒๓๔ คน[๗] นอกจากนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มีส่วนทำให้รายได้ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือลดลงอย่างกะทันหัน และส่งผลถึงภาวะการว่างงานของประชาชนจำนวนมากในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควันในฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปี[๘] ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๖ ธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือตอนบนมีอัตราการเข้าพักลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๕ และอาจสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเกิดจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ปกคลุมทั่วพื้นที่และสร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว[๙]

๒. การดำเนินการของภาครัฐ ข้อจำกัดและอุปสรรค

ปี ๒๕๖๒ กสม. มีข้อกังวลต่อสถานการณ์มลภาวะทางอากาศและออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์ในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีและการมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เพียงพอของประชาชน จึงเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเพียงพอ เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งยกระดับวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาระดับชาติและดำเนินการโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม[๑๐]

ต่อมารัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองหลายรูปแบบ ซึ่งมีมาตรการระยะยาว เช่น การกำหนดให้ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติในปี ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในปี ๒๕๖๓ เป็นต้น สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะสั้น เช่น การกำหนดนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด (zero burning) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการใช้งานแอปพลิเคชัน

/“Fire D”...

---

[๖] จาก *ส่องวิกฤตปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือตอนบน ที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนมาอย่างยาวนาน*, โดย thecitizen.plus, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖. สืบค้นจาก https://thecitizen.plus/node/75677

[๗] จาก *ภาคเหนือ” ฝุ่นยังหนา “เชียงใหม่” มีผู้ป่วยแล้วกว่า ๙ พันคน*, โดย thaipbs, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖. สืบค้นจาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/325445

[๘] แหล่งเดิม.

[๙] จาก *วิกฤต PM 2.5 ภาคเหนือทำเสียโอกาสท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์กว่า ๗๐๐ ลบ.*, โดย infoquest, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖. สืบค้นจาก https://www.infoquest.co.th/2023/291801

[๑๐] จาก แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒.

“Fire D”[๑๑] กับแอปพลิเคชัน “Burn Check”[๑๒] เพื่อบริหารจัดการและควบคุมการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมในบางพื้นที่ และในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก ยกระดับการปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ และการให้หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผนเสนอแนะแนวทางดำเนินการ ตลอดจนผลักดันกลไกระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เข้มข้นมากขึ้น จากเดิมไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม ในความพยายามของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังพบข้อจำกัดและอุปสรรคบางประการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการทำงานระหว่างจังหวัดและกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยงานภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่การดำเนินการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการติดตามและควบคุมคุณภาพอากาศและจุดความร้อน (hotspot) โดยไม่ได้นำข้อมูลของชุมชนที่ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ไปพิจารณาอย่างเหมาะสม ภาคส่วนต่าง ๆ มีแนวทางดำเนินการของตนเองในลักษณะแผนของชุมชน แผนของ อปท. แผนของหน่วยจัดการไฟป่า และการใช้แอปพลิเคชัน Fire D แต่ในภาพรวมขาดการรวบรวมและประมวลข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม เปรียบเทียบ ประเมินแนวโน้มหรือแนวทางบริหารจัดการ

/สถานการณ์...

---

[๑๑] แอปพลิเคชัน “Fire D” ได้รับการพัฒนาโดยคณะนักวิจัยศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า พื้นที่ทางการเกษตร หรืออีกนัยหนึ่งคือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความจำเป็นลงทะเบียนขอเผาป่าหรือวัชพืชการเกษตร (ขอใช้ไฟ) โดยแจ้งคำร้องไปยังแอปพลิเคชัน เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลคำร้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประมวลสภาพอากาศ ดัชนีการระบายอากาศ ผลการพยากรณ์คุณภาพอากาศที่คาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในขณะนั้น เพื่อหาความเหมาะสมในการใช้ไฟ โดยในปี ๒๕๖๖ มีการนำร่องทดลองใช้งานกับ อปท. บางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.

[๑๒] พัฒนาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชาชน และกลุ่มเกษตรกร เพื่อขออนุญาตเผา กำจัดวัชพืช ซากกิ่งไม้ ใบไม้ต่าง ๆ มีการทดลองใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและลำพูน แต่ยังไม่พบการรายงานผลการดำเนินหรือปัญหาอุปสรรคอย่างชัดเจน.

สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ สภาพภูมิอากาศ จุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ (burnt scar) แนวกันไฟ จำนวนบุคลากร อาสาสมัคร และอุปกรณ์ป้องกัน ขณะเดียวกัน การขออนุญาตเผาผ่านแอปพลิเคชัน Fire D เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการเสนอเรื่องต่อคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประชาชนหรือชุมชนไม่สามารถขออนุญาตได้โดยตรง และการใช้แอปฟลิเคชันดังกล่าวยังมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคในทางปฏิบัติ เช่น การพิจารณาอนุญาตให้เผาขาดการประเมินสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะความชื้นและแนวโน้มปริมาณน้ำฝนที่จะเอื้อต่อการเกษตร ซึ่งอาจมีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน หรือกรณีการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับอนุญาตผ่านแอปพลิเคชัน Fire D แล้ว แต่จำเป็นต้องชะลอการเผาไว้ก่อนเนื่องจากตรงกับช่วงที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาพื้นที่เกษตรกรรม หน่วยงานผู้ปฏิบัติมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องอาศัยอาสาสมัครที่เป็นประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติงานยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น ในปี ๒๕๖๓ พบกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและอาสาสมัคร จำนวน ๕ ราย เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย[๑๓] เป็นต้น

๒.๒ ด้านการถ่ายโอนอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ทั้งหมดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๒,๖๐๙ แห่งทั่วประเทศ แต่การถ่ายโอนหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าดังกล่าวยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ รวมถึงการสร้างช่องทางมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะอย่างทั่วถึง การบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาจัดทำแผนและกำกับดูแล อปท. ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะภายในจังหวัดที่รับผิดชอบซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีลักษณะคาบเกี่ยวกันในหลายจังหวัดและจำเป็นต้องจัดทำเป็นแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการขับเคลื่อนนโยบาย zero burning ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับนโยบายโดยอาจไม่ได้คำนึงถึงแนวทางจัดการเชื้อเพลิงหรือการเผาของชุมชนอย่างเหมาะสม ความแตกต่างในเชิงพื้นที่และเขตการปกครองที่คาบเกี่ยวกัน ทำให้ประชาชน

/หรือชุมชน...

---

[๑๓] จาก *สังเวยไฟป่ามรณะแล้ว ๕ ชีวิต อาสาเผย ชาวบ้านขาดกำลังพล - อุปกรณ์ดับไฟ*, โดย greennews, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖. สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=20637

หรือชุมชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อหน่วยงานโดยตรง

๒.๓ ด้านงบประมาณ

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานและหลายโครงการหรือกิจกรรม แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยกว่าร้อยละ ๕๐ เกี่ยวข้องกับการทำแนวกันไฟ การสร้างฝายกักเก็บน้ำ การปลูกป่า การพัฒนาภาคีเครือข่าย การสนับสนุนบุคลากรและอาสาสมัคร การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการดับไฟป่า การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าการป้องกันหรือยับยั้งปัญหาที่ต้นเหตุ ในส่วน อปท. ระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคลังของแต่ละจังหวัด ทำให้การเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดแก้ไขปัญหามีความล่าช้าและอาจไม่สอดคล้องกับการตอบสนองสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่หรือหลายพื้นที่ซึ่งมีรอยต่อคาบเกี่ยวกัน

๒.๔ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงาน

แม้ว่าที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้มีความพยายามแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง แต่วิกฤติการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่และส่งผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ครอบคลุมการดำเนินการทั้งด้านการสร้างความตระหนัก การติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการและการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย ๒ ส่วนหลักคือ การลดจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและการลดจุดความร้อน นอกจากนี้ มีการผลักดันการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้มีกลไกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งทำหน้าที่ประสาน เชื่อมโยง และกำกับการบริหารงบประมาณจังหวัด รวมทั้งกำกับดูแลให้ อปท. จัดทำคำขอและบริหารงบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำตัวชี้วัดดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ตลอดจนการทำให้ตัวชี้วัดสะท้อนความเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับส่วนกลาง และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบการติดตามผลตามตัวชี้วัดจะดำเนินการใน ๓ ระยะ คือ ก่อนวิกฤต ช่วงวิกฤต และหลังวิกฤต เพื่อให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้และเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/๓. ความเห็น...

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหา ภายหลังจากที่ กสม. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับภาคส่วนต่าง ๆ แล้วพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผลเพื่อประกันว่าประชาชนจะได้รับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือไฟในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และหน่วยงานควรบูรณาการการทำงานเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศอย่างเป็นระบบ ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เพียงพอ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด โดยพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจนและคำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่ตามขนาดหรือขอบเขตของปัญหา พัฒนาต่อยอดการใช้แอปพลิเคชัน Fire D และแอปพลิเคชัน Burn Check เพื่อจัดการและควบคุมการเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้เผาโดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยกระจายอำนาจในการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือไฟในพื้นที่เกษตรกรรมไปยัง อปท. เพื่อให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และควรมีการปรับปรุงกลไกการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าที่เพียงพอ ในการตอบสนองต่อปัญหาหรือขนาดของพื้นที่ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครหรือประชาชนที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พิจารณาเพิ่มกลไกด้านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการในพื้นที่ โดยเฉพาะกลไกตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

/จัดการ...

จัดการมลภาวะทางอากาศ พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน (common indicator) สำหรับเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ และกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายหรือมาตรการในเรื่องดังกล่าวภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการควรหารือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศตามกรอบตัวชี้วัดที่มีกำหนดดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องควรสะท้อนกลไกการทำงานที่ต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ บูรณาการหน่วยงานทั้งในระดับชุมชน อปท. และส่วนกลาง และควรมีการกำหนดค่าเป้าหมายหรือความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้ อาทิ

๓.๓.๑ <u>ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและนโยบาย</u>

(๑) การปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนอำนาจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท.

(๒) การกำหนดนโยบายไปยังระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน

(๓) การเชื่อมโยงข้อมูลและการนำองค์ความรู้ของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการปัญหา

(๔) การจัดทำงบประมาณและวางแผนเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อทป. เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน

๓.๓.๒ <u>ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ</u>

(๑) การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยัง อปท. เช่น กลไกหรือวิธีปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น กระบวนการสร้างความร่วมมือทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม การจัดให้มีคณะกรรมการระดับตำบลที่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและพิจารณาอนุมัติคำร้องแผนการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ได้ เป็นต้น

(๒) การสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้หรือสร้างช่องทางการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

(๓) การเพิ่มจำนวนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

(๔) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและการดูแลด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครและประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

๓.๓.๓ <u>ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์</u>

(๑) การพัฒนาและประเมินผลการนำเข้าข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศผ่านระบบฐานข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดงจุดความร้อน จุดเผาไหม้ทั้งที่ควบคุมได้

/และควบคุม...

และควบคุมไม่ได้ และกรณีที่มีการลักลอบเผา การเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าหรือไฟในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

(๒) จำนวนวันหรือช่วงเวลาที่ค่ามาตรฐาน PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์เตือนภัยหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ลดลง หรือจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจของแต่ละพื้นที่ลดลง

(๓) การนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญให้เข้าถึงง่ายและสะดวกมากขึ้น เช่น การแสดงทิศทางและความเร็วลม จุดความร้อน ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันมลพิษ เป็นต้น
